

大毅一嶼社區租賃契約書

出 租 人： (以下簡稱甲方)

承 租 人： (以下簡稱乙方)

連帶保證人： (以下簡稱丙方)

茲因甲方為出租房屋予乙方為個人居住用途之用，為明確雙方於本租賃房屋事件之權利義務關係，經雙方協商爰訂立條款如後，以資共同信守：

第一條 租賃標的物

甲方所有之座落於臺中市北屯區豐樂北二路 77 號____樓之____戶之房屋、地下室 B____-____停車位(車牌：____、____及附件家具清單列表，經甲乙雙方協議，願租予乙方於符合☐社區規約、相關管理辦法與區分所有權人會議決議前提下，供乙方個人為房屋居住目的之使用。

第二條 租賃期間

本契約租賃標的之租賃期間自民國____年____月____日起至民國____年____月____日止。

乙方如欲續約應於租賃期限屆滿前____個月徵得甲方之書面同意，並重新簽定契約後方得繼續使用，否則乙方應依本契約規定將租賃標的物回復原狀並清潔完畢後交還甲方，並不得藉詞拖延或要求甲方貼補任何費用。

第三條 租金、押金及付款方式

一、 租金約定

甲乙雙方同意，租賃價金每月新台幣____元整(未稅、含稅)，停車位租金約定為每月新台幣____元整(未稅、含稅)。租賃標的物座落基地應納之房屋稅捐及地價稅由甲方負擔，其內使用之水電費、維護費及居住上應繳之費用及稅金由乙方負擔。

二、 租金付款方式

乙方應將租賃價金於每月____日前匯款至甲方於本條指定之銀行帳戶內，雙方約定以銀行匯款紀錄為繳費憑證，不另立據。

銀行行別： 機構分行：

帳戶戶名： 帳戶帳號：

三、 本租賃契約書簽署之同時，乙方應即提繳押金新台幣____元整予甲方，

租約期滿如乙方未續約時，待乙方依據本契約及社區規範完成遷出租賃標的物工作並履行全部款項繳納(含管理費、違反社區規約及管理辦法所產生之懲罰性違約金、公共基金等)、水電費用結清等應盡義務(下稱遷出義務)時，甲方至遲應於乙方遷出義務完成後 20 日內，將押金無息一次返還乙方。

第四條 回復原狀

本契約所訂之租賃關係消滅時，乙方應於租賃關係消滅起十日內將標的物回復原狀並清潔乾淨交還乙方，乙方不得藉故拖延；如乙方使用後有肇生租賃標的物損害或汙損未清潔乾淨者，甲方得逕予委外派員清掃後，依據實際花費憑單據扣抵押租金或向乙方請款。

第五條 使用限制

為確保租賃標的物之品質永續提升，乙方使用租賃標的物時應符合下列限制規範，違者視為違約：

- 一、 **不得轉租**：乙方於標的物租賃期間內，不得以包括但不限於另立契約、假稱身份、暫時借助、容留友人多日留宿等任何理由為標的物轉租、分租、贈與、頂讓、抵押等相類之行為。
- 二、 **真實房客租用**：租賃標的物應由磋商時，乙方向甲方報告之房屋使用人親自真實使用，不得以任何方法或理由為轉由他人有償或無償使用之行為。
- 三、 **安全合法使用**：本租賃標的物，僅供乙方安全、合法居住使用，乙方之使用行為不得有吸毒、咆哮、製造噪音等有礙公共安全及社區秩序，或供違反法令規範之行業或行為使用。
- 四、 **配合檢查義務**：有關單位執行建築物之消防安全、水電管路查修、警政機關調查或人口調查等檢查工作時，乙方於接獲管理委員會通知後，即以符合政府相關法令規定之舉措因應，並無條件立即配合主管機關或管理委員會進行檢查，如有違反法令或消極不予配合者，因相關事由而發生之一切法律責任概由乙方自負其責，並視為違反本契約之規範。
- 五、 **自負損害責任**：因可歸責乙方事由致第三人受損害時，乙方應負責賠償，而與甲方無涉，如甲方遭第三人請求損害賠償，則甲方得向乙方請求支付賠償費用及相關衍生費用(包括但不限於律師費、訴訟裁判費、交通費等)，乙方不得異議。
- 六、 **房屋格局變更**：乙方不得隨意變更使用格局，若必要時經甲方同意，並應經主管機關同意後始得變更使用，否則一切行為由承租人應負全責，概與甲方無關。
- 七、 **服從管理指揮**：乙方於契約存續中應向社區之管理委員會留下聯繫方式並保持良好之聯繫，並應服從管理委員會基於公寓大廈管理條例、區分所有權人會議決議、社區規約與各項管理辦法之規範所為之管理措施，以利增進全體社區權益。因社區規約與各項管理辦法嚴謹，**乙方需詳閱並承諾遵守，如乙方及同住親友、訪客等關係人違反上述相關規定 3 次以上，甲方有權於 30 日前告知並無條件終止合約。**

為免爭議起見，本條各款之認定如有糾紛，悉由大毅讚幸福管理委員會，參酌管理服務人員之意見後，以管理委員會決議為有無違反條款之依歸。

第六條 租賃標的物修繕責任

乙方應善盡善良管理人之注意義務妥善維護標的建物。並保持其原有結構安全及內部設施完整。租賃期間內標的物之原有設備或建材或用品之維修，或換裝其費用均由乙方負擔。

第七條 承租人責任

對於因地震、淹水、火災或其他不可抗力之事由，而導致乙方或居住於租賃標的物之第三人財物損失或人員傷亡者，甲方無庸負擔任何賠償責任。

對於直接或間接因標的建物內乙方之裝置傢俱配線等，或其它因乙方或居住於租賃標的物之第三人，故意或過失發生之一切災害，乙方應負完全之責任。

第八條 違約條款

乙方如違反本契約各項條款、約定內容與承諾時，經甲方訂七日以上合理期限催告改善而仍未改善者，甲方除得無條件終止契約並向乙方依實際損害請求損害賠償外，並得向乙方請求一個月租金額度之懲罰性違約金。

乙方於契約存續期間違反社區規約及管理辦法後，所產生之懲罰性違約金，需於遷出租賃標的物前繳納完畢，**未繳納之金額甲方得逕由押金中扣除後代繳之。**

第九條 乙方契約提前終止

乙方於租賃期間內中途欲終止本租約，應於____個月前徵求甲方之同意，並應於甲方同意後始得終止，乙方已使用期間租金及應攤費用仍應負擔，甲方並得請求乙方給付新台幣_____元整之懲罰性違約金。

於租賃期間內，標的建物之全部或一部因不可歸責於雙方當事人之事由而毀損滅失致不能達成本契約之目的者，雙方皆得終止本契約，甲方不負任何損害賠償責任。

第十條 乙方搬遷移留物之處理

乙方於租期屆滿或提前終止合約時。乙方應將租賃標的物內所有物品自行搬離，乙方留有任何物品於租賃標的物內，經甲方書面催告限期移除留置物後，逾期仍未移除者，則概視為廢棄物任憑甲方處理，乙方不得異議，相關搬遷與清除費用甲方得逕由乙方押金中扣除。

第十一條 連帶保證人

乙方應覓妥經甲方審核資格後同意之保證人(即丙方)，連帶保證乙方履行本契約書各項條款，倘乙方違約，乙方之連帶保證人願負連帶賠償責任，並願拋棄先訴抗辯權。

第十二條 應受強制執行事項

承租人應按期給付如契約所載之房屋租金或違約金，並應於期限屆滿交還如契約所載之房屋；如乙方不履行時，應逕受強制執行。承租人於租賃期滿繳清各項欠費及履行應盡義務；如有連帶保證人時，對於給付房屋租金或違約金亦應逕受強制行。

第十三條 合約分存

本合約書一式二份，雙方各執一份為憑。

第十四條 管轄條款

雙方同意本合約以中華民國法律為準據法，若遇有爭議時應本誠實信用協商解決，如有訴訟願以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。

(以下為附件與簽署頁)

甲方

姓 名：

身份證統一編號：

地 址：

電 話 號 碼：

乙方

姓 名：

身份證統一編號：

地 址：

電 話 號 碼：

中 華 民 國

年

月

日

附件一：家具清單列表

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、

15、

